

1. 개정이유

보·포상금 지급범위 확대 및 보상금 지급 제한 대상 신설 등 공익 신고자 보호법 개정 사항 등을 반영하여 우리 부 관련 규정 정비 필요

2. 주요내용

- 가. 보·포상금 지급 신청대상을 "국가"의 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져온 경우에서 "공공기관"에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져온 경우로 변경하여 대상 범위를 확대함(안 제20조, 안 제20조의 2)
- 나. 공익침해를 관계 행정기관 등에 신고할 의무를 가진 자 또는 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 자가 재직 중 자기 직무와 관련하여 공익신고를 한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다는 조항을 신설(안 제20조 제3항)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

문화체육관광부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부개정훈령안

문화체육관광부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제5항 중 "법 제9조제5항"을 "법 제9조제6항"으로, "법 제9조제7항"을 "법 제9조제8항"으로 한다.

제16조의2제2항 중 "제12조"를 "제14조"로 한다.

제20조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "국가의"를 "공공기관에"로 하고, 같은 조 제2항제1호 및 제2호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 각각 "공공기관"으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 공익침해행위를 관계 행정기관 등에 신고할 의무를 가진 자 또는 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 자가 재직 중 자기 직무와 관련하여 공익신고를 한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다.

제20조의2제1항 각 호 외의 부분 중 "국가 및 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

서식 6 중 "국가·지방자치단체"를 "공공기관"으로 하고, 같은 서식 중 "국가 및 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

서식 7 가목 중 "공익신고자"를 "공익신고자 등"으로 하고, 같은 서식 나
목 중 "공익신고자가 신고를"을 "공익신고자 등이나 그 친족 또는 동거
인이 공익신고 등을"로 한다.

부 칙

(시행일) 이 훈령은 2023년 11월 15일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제14조(공익신고의 조사) ① ~ ④ (생 략)	제14조(공익신고의 조사) ① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 감사담당관 등은 국민권익위원회가 제4항에 따른 조사결과에 대하여 <u>법 제9조제5항</u> 에 따라 공익침해행위의 확산 및 재발 방지를 위한 조치를 요구하거나 <u>법 제9조제7항</u> 에 따라 재조사·재수사를 요구하는 경우 특별한 사유가 없으면 필요한 조치를 하고 국민권익위원회에 그 조치결과를 통보하여야 한다.	⑤ ----- ----- ----- <u>법 제9조제6항</u> ----- ----- ----- <u>법 제9조제8항</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----
⑥·⑦ (생 략)	⑥·⑦ (현행과 같음)
제16조의2(공익신고 조사·처리 결과에 대한 이의신청) ① (생 략)	제16조의2(공익신고 조사·처리 결과에 대한 이의신청) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따른 이의신청 접수 및 취소 등에 대해서는 제9조부터 <u>제12조</u> 까지를 준용한다.	② ----- ----- ----- <u>제14조</u> -----.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제20조(보상금 지급신청 안내) ①	제20조(보상금 지급신청 안내) ①
감사담당관 등은 당해 기관에서 처리한 공익신고로 인하여 다음	----- -----

각 호의 어느 하나에 해당하는
부과 등을 통하여 국가의 직접
적인 수입의 회복 또는 증대를
가져오거나 그에 관한 법률관계
가 확정된 것을 알게 된 경우에
는 공익신고자에게 국민권익위
원회에 보상금의 지급을 신청할
수 있음을 통지하여야 한다. 다
만, 공익신고자가 법 제2조제7
호의 내부 공익신고자에 해당하
는 경우에 한한다.

1. ~ 8. (생략)

② 제1항에 따른 보상금의 지급
신청 안내에는 다음 각 호의 신
청기간에 관한 사항이 포함되어
야 한다.

1. 국가 또는 지방자치단체에
수입의 회복이나 증대에 관한
법률관계가 확정되었음을 안
날부터 3년 이내

2. 국가 또는 지방자치단체에
수입의 회복이나 증대에 관한
법률관계가 확정된 날부터 5
년 이내

<신설>

----- 공공기관에 -----

-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 공공기관-----

2. 공공기관-----

③ 공익침해행위를 관계 행정기
관 등에 신고할 의무를 가진 자

제20조의2(포상금 지급대상자 추천) ① 감사담당관 등은 당해 기관에서 처리한 공익신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 <u>국가 및 지방자치단체</u>에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 자 또는 공익의 증진을 가져온 자에 대하여 국민권익위원회에 별지 제9호 서식의 추천서로 포상금 지급 대상자를 추천할 수 있다. 1. ~ 5. (생략) ② (생략)	<u>또는 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 자가 재직 중 자기 직무와 관련하여 공익신고를 한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다.</u> 제20조의2(포상금 지급대상자 추천) ① ----- ----- ----- ----- <u>공공</u> <u>기관</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---. 1. ~ 5. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
---	--

공익신고자 보호 · 보상제도 운영 안내문

□ 공익신고자 보호제도

- 공익신고자의 신분비밀을 보장합니다.
 - 공익신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 공익신고자등의 동의 없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과됩니다.
- 공익신고등을 이유로 신분상 불이익조치가 금지됩니다.
 - 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 신분상 · 인사상 · 경제적 불이익을 받지 않으며, 불이익조치를 한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금이 부과됩니다.
- 공익신고자등은 신변보호조치를 위원회에 요청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등과 그 친족 · 동거인이 공익신고등을 이유로 생명 · 신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 위원회에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.
- 공익신고자등의 위법행위에 대한 책임이 감경될 수 있습니다.
 - 공익신고등과 관련하여 공익신고자등의 위법행위가 발견된 경우, 그 형벌, 징계 및 불리한 행정처분이 감경되거나 면제될 수 있습니다.

□ 공익신고자 보상제도

구 분	지급 대상자	지 급 요 건
보상금	내부 공익신고자	공공기관에 직접적인 수입의 회복 또는 증대가 있는 경우(100만원 초과하는 벌금, 과징금 등 부과금액의 4%~20% 지급)
포상금	공익신고자	현저히 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우
구조금	공익신고자	공익신고등으로 인하여 치료, 이사, 쟁송, 임금손실 등 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우

※ 내부 공익신고자 : 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자, 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사 · 용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행하였던 자 등

※ 각급기관에서 지급받은 보 · 포상금이 「공익신고자 보호법 시행령」에 따른 보상금 지급 기준보다 적을 경우 국민권익위원회에 보상금 차액 지급을 신청할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 「청렴포털 부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 '알려드립니다> 신고제도안내> 신고자 보호(또는 신고자 보상 · 포상)' 메뉴를 참조하거나 아래의 번호로 상담하시기 바랍니다.

☎ 국번 없이 1398, 110

공익신고 사항 처리절차 유의사항

■ 우리 기관에서 이송한 공익신고 사항 처리시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 안내하오니 관련 사항을 준수하여 공익신고가 적정하고 원활하게 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 공익신고자등의 비밀보장 및 피신고자 보호(공익신고자 보호법 제10조 제5항, 제12조 제1항) 관련 규정을 위반할 경우 공익신고자 보호법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받습니다.

1. 공익신고자 등의 비밀보장

○ 조사기관등은 **조사 중이거나 조사종료 후에도** 공익신고자 보호를 위하여 다음 사항에 대하여 조치를 취하여야 합니다.(법 제12조 제1항)

가. **공익신고자 등**의 동의 없이 그 신분을 밝히거나 암시하여서는 아니됨

나. **공익신고자 등이나 그 친족 또는 동거인이 공익신고 등을** 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 조사 및 형사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조(인적 사항의 기재생략) 및 제9조(신원관리카드의 열람) 내지 제12조(소송진행의 협의 등)의 규정을 준용하여야 함

다. “나”에 의하여 보호되고 있다는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니됨

○ 공익신고자등이 동의한 경우에도 신고자의 인적사항등의 공개는 **조사·수사를 위하여 필요한 범위**로 한정해야 합니다.

2. 공익신고 처리 시 피신고자 보호

○ 공익신고에 대한 조사결과 **공익침해행위가 발견되기 전에는** 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 됩니다.(법 제10조 제5항)